اختبار الموسم الأول في مادة القانون

تمرين 01 : (06 نقاط)

يعد القانون المنظم لعلاقات الأفراد والمجتمعات وتسعى الدول جاهدة للسهر على حسن تطبيقها:

1- عرف القاعدة القانونية.

2- أذكر أنواع القاعدة القانونية مع ذكر مثال لكل نوع.

يعتبر التشريع أحد أهم مصادر القانون تختص به السلطة التشريعية:

1- أرسم مخطط يوضح أنواع التشريع.

تمرين 02: (06 نقاط)

السند01 : المادة 25 ق م ج: " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا..... على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط ان يولد حيا "

السند 02: المادة 49 و 50 ق م ج: "يطلق عليه بالشخص المعنوي لانه ليس كيان مادي ملموس فهو شخص افتراضي يتصور وجوده معنويا في الذهن : معنوي ، حقيقي ،قانوني "

من خلال السند 01 و 02 وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي:

1- متى تنتهي الشخصية القانونية الطبيعية.

2- ما هي أنواع الشخصية القانونية الاعتبارية المعنوية (اذكر مثال واحد لكل نوع)

3- متى تبدأ الشخصية القانونية الاعتبارية المعنوية

تمرين 03: (08 نقاط)

الوضعية:

من أهم مميزات التنظيم القضائي الناجح هو تفعيل دور السلطة القضائية لتكون أكثر نزاهة وصرامة في تطبيق احكامها وتحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع وفي جميع انحاء الدولة وهذا ما سعت إليه الدولة الجزائرية بتحقيق عدة مبادئ وتنظيم السلطات القضائية:

1. ماذا نعني بازدواجية القضاء؟
2. ارسم هرم السلطة القضائية العادية.
3. **لتكن لديك القضية التالية: .**

❖ رفع شخص اسمه "خالد" شكوى ضد "تاجر" قام ببيعه مواد غذائية منتهية الصلاحية، وبعد التحقيق تم اثبات وجود مواد فاسدة بمخزن "التاجر" غير مخزنة طبعا للمواصفات، وتم رفع قضية لدى النائب العام واستماع اقوال المتهم "التاجر" بتهمة "الغش" وبيع اغذية تضر بصحة المواطن، ثم حكمت المحكمة بتغريم المتهم وتوقيفه عن النشاط.

المطلوب:

1. حدد المحكمة المختصة بالقضية.
2. ما هو القانون الذي يتابع إجراءات محاكمة المتهم.
3. ما هي مهام النائب العام في القضية.
4. من هو العون القضائي الذي ينفذ الأحكام الصادرة عن المحكمة.

2as.ency-education.com